兴安县人民政府

兴政函〔2021〕106号

兴安县人民政府关于
兴安县溶江镇唐义水泥制品厂
“3.14”一般机械伤害事故调查报告的批复

兴安县溶江镇唐义水泥制品厂“3.14”一般机械伤害事故调查组：

你调查组报来的《关于批复<兴安县溶江镇唐义水泥制品厂“3.14”一般机械伤害事故调查报告>的请示》收悉。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经研究，现批复如下：

一、同意事故调查组对事故原因、责任、性质的分析和认定，准予结案。

二、同意事故调查组对事故有关责任单位及人员的处理意见。有关单位要按照法律法规所规定的权限和程序，落实对相关单位及人员的责任追究。

三、同意事故调查组提出的事故防范和整改措施。县安委办要指导、督促有关部门认真汲取事故教训，提高做好安全生产工作重要性的认识，进一步强化安全责任意识，严格落实整改措施，防止类似事故再次发生。

附件：兴安县溶江镇唐义水泥制品厂“3.14”一般机械伤害事故调查报告

兴安县人民政府

2021年8月27日

附件

兴安县溶江镇唐义水泥制品厂“3.14”一般机械伤害事故调查报告

2021年3月14日17时许，兴安县溶江镇五甲村委唐义水泥制品厂发生一起一般机械伤害事故，致一人死亡。兴安县溶江镇唐义水泥制品厂经营者唐义于2021年3月14日向溶江派出所汇报事故情况，兴安县应急管理局接报后，立即向县委、县政府汇报，县委、县政府高度重视，指示相关单位立即查明事故原因，依法严肃处理。县公安局、县应急局赶赴事故现场，开展现场勘验、调查取证及善后处置等工作。

事故调查按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对事故有关责任人和责任单位提出了处理建议，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议，形成了事故调查报告。

一、事故概况

（一）事故发生时间：2021年3月14日17时许。

（二）事故发生地点：兴安县溶江镇唐义水泥制品厂。

（三）事故发生单位：兴安县溶江镇唐义水泥制品厂。

（四）事故类别：一般伤害事故。

（五）伤亡情况：死亡一人（姓名：蒋桂林；男，汉族；身份证号码：452324197311250694；住址：兴安县溶江镇富江村委彭家堰村53号）。

（六）直接经济损失：善后事宜正在进一步协调中。

二、事故有关单位基本情况

名称：兴安县溶江镇唐义水泥制品厂；类型：个体工商户；经营场所：兴安县溶江镇五甲村委五甲上村；经营者：唐义；组成形式：个人经营；注册日期：2014年1月7日；经营范围：水泥制品生产及销售、农膜、果袋的销售（依法须经批准后方可开展经营活动）。

三、事故发生经过、事故报告及救援情况

2021年3月14日，兴安县溶江镇唐义水泥制品厂工人蒋桂林正常上岗，使用铁锹向搅拌机内送石渣料。3月14日17时许，在水泥制品厂门口聊天的唐义听见工棚内搅拌机运转声音不正常，便跑去查看情况，发现蒋桂林头朝下倒在搅拌机内。唐义立即拨打溶江镇卫生院电话，溶江卫生院出诊小组于18:15到达现场并立即组织救援。经医护人员检查，蒋桂林已无生命迹象，随即宣布其死亡。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

1. 兴安县溶江镇唐义水泥制品厂未落实企业安全主体责任，未对场内搅拌机安装安全防护栏，导致事故发生时蒋桂林无法得到有效防护。

2. 兴安县溶江镇唐义水泥制品厂工人蒋桂林未按操作规程进行操作，导致事故发生。

（二）间接原因。兴安县溶江镇唐义水泥制品厂企业不具备基本安全生产条件，设备简陋，隐患排查缺失，负责人唐义对工作人员的安全教育培训流于形式。**一是**未建立健全企业安全生产责任制；**二是**未组织制定企业安全生产规章制度和操作规程；**三是**未组织制定并实施本企业安全生产教育和培训计划，蒋桂林未经岗前安全教育培训即直接上岗进行生产作业；**四是**未保证本企业安全生产投入的有效实施；**五是**未督促检查本企业的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；**六是**未制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案。

（三）事故性质。通过对事故原因的综合分析，是一起生产经营单位未落实安全生产责任及工人安全生产意识不足而引发的生产安全责任事故。

五、责任认定及处理意见

（一）兴安县溶江镇唐义水泥制品厂未制定隐患排查制度，安全培训教育流于形式。未制定《生产安全事故隐患排查治理制度》，未落实生产安全事故隐患排查频次，未进行生产安全事故隐患排查，未配备有效劳动防护用品；未组织员工进行安全生产教育教育培训。体现出该企业安全培训教育落实不到位，流于形式。建议由县应急局对该企业及安全生产负责人依法进行行政处罚，责令限期整改，督促该企业全面落实安全生产主体责任。

（二）兴安县溶江镇唐义水泥制品厂工人蒋桂林，因其在岗

期间未佩戴安全防护用品，导致事故发生时蒋桂林未得到应有的安全防护。鉴于蒋桂林已死亡，不对其进行处罚。

（三）涉嫌犯罪的，由公安机关调查处理。

六、事故防范和整改措施

针对本次事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，防范类似事故发生，建议由县应急局督促兴安县溶江镇唐义水泥制品厂落实以下整改措施：

（一）落实企业安全生产主体责任，健全和落实企业安全生产责任制、安全操作规程及管理制度。应根据本行业实际制定有针对性、可操作性的规程及管理规定并督促落实到位，弥补制度和管理上的缺陷。

（二）强化企业安全管理，落实安全检查和隐患排查治理制度，加强日常安全检查及隐患排查治理工作。应对企业安全生产情况进行全面自查梳理，对全体职工进行安全生产“回炉”再教育，全面排查隐患，危险区域加装防护设施并设置警示标志。

（三）落实对从业人员的安全生产岗前教育培训，加强从业人员岗位责任制、操作规程、岗位技能等方面的教育培训，全面提高从业人员安全操作技能及安全意识、自我防范意识。

（四）若企业无法达到基本安全生产条件的，则禁止运营。